



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 11/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore

GRASSO SALVATORE, Giudice

MATTEI FABIO, Giudice

in data 11/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 860/2023 depositato il 11/09/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Regione Lazio

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina

elettivamente domiciliato presso Email_3

Ag. entrate - Riscossione - Latina

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_4

Camera Di Commercio Frosinone E Latina

elettivamente domiciliato presso Email_5

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- IPOTECA n. 0577620230000141000 TRIBUTI VARI

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Camera Di Commercio Frosinone E Latina

elettivamente domiciliato presso Email_5

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090042305417000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090044364858000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090044364858000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090044364858000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090044364858000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110031488566000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120020301356000 TASSA AUTO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050364216000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050364216000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050364216000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120050364216000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130003439934000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130017375475000 TASSA AUTO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042326769000 ECC.VERSAM.RIT. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042326769000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042326769000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042326769000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140006050381000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140006050381000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140033784201000 TASSA AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140040414689000 TASSA AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140042572802000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140044996256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140044996256000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140044996256000 IRPEF-ALTRO 2011

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200009196709000 RITEN.FONTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210012990781000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210012990882000 TASSA AUTO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210012990882000 TASSA CONC.REG. 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020221434000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020221434000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210020221434000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210024463951000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210030893988000 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220010442463000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230007148731000 RIT.FONTE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230007148731000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230007148731000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG014600188/2011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG014600188/2011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG014600188/2011 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJG014600188/2011 IRAP 2008
- INTIMAZ.PAG. n. TKFIPP004112019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- INTIMAZ.PAG. n. TKFIPP004112019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- INTIMAZ.PAG. n. TKFIPP004112019 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZ.PAG. n. TKFIPP004112019 IRAP 2012
- INTIMAZ.DI PAG n. TKFIPPD004532020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- INTIMAZ.DI PAG n. TKFIPPD004532020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- INTIMAZ.DI PAG n. TKFIPPD004532020 IRPEF-ALTRO 2012
- INTIMAZ.DI PAG n. TKFIPPD004532020 IRAP 2012

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotec. n. 0577620230000141000, del 08/09/2023 emessa dall'Ader, per garantire le pretese erariali contenute nelle cartelle sottese all'atto.

A sostegno dell'opposizione, proposta nei confronti dell'Ader, il ricorrente ha sollevato vari motivi ,così sintetizzabili :

- 1) Prescrizione e decadenza del credito erariale,
- 2) mancata notifica degli atti pregressi ;
- 3) nullità delle notifiche pec effettuate .

Si costituiva la Ader , deducendo in via preliminare la mancanza della procura ad litem e nel merito che la cartelle pregresse e sottese all'atto impugnato erano state notificate e che non era maturato alcun tipo di prescrizione, attesi i vari atti interruttivi intervenuti.

Si costituiva anche Ade, chiedendo il rigetto del ricorso in relazione alla propria pretesa, assumendo che l'atto di accertamento impositivo era stato regolarmente notificato.

Si costituiva anche la Camera di commercio .

All'udienza del 11 10 2024 , la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale , ha emesso la seguente sentenza .

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va premesso che la cartella n. 05720090044364858 contiene anche il ruolo n. 2009/42 iscritto dall'INAIL, la cartella nr 05720110001927106000 contiene ruolo dell'Inps, la cartella nr 05720110025809405000 contiene ruolo dell'Enpam(contributi previdenziali) , la cartella nr 05720120014908063000 contiene ruolo Enpam , la cartella n.57201220047989375000, contiene ruolo emesso dal comune di Velletri per violazione c.d.s. , cartella nr.0572013000969064500 contiene ruolo Enpam, cartella nr.05720140022828700000 contiene ruolo Enpam, cartella n.05720200013160024000 contiene ruolo della prefettura di Latina (violazione c.d.s.) , cartella n.0572020001967547800 contiene ruolo emesso Prefettura di Roma , la cartella n.05720210012990882 contiene anche il ruolo n. 2020/64 iscritto dall'INAIL, cartella 05720210039303216000 contiene ruolo emesso dall'Inail, avviso di addebito emesso dall'inps nr. 35720190004231325000 , avviso di addebito emesso dall'Inps nr. 35720210000225213000, avviso di addebito 35720210000225213000 emesso dall'INPS , AVVISO DI ADDEBITO NR 35720210000225213000 emesso dall'Inps, avviso di addebito nr. 357202100002152939000 emesso dall'Inps. Poiché tali crediti sono da considerare extratributari non rientranti nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ma dell'A.G.O. ed in particolare del giudice del lavoro, e del giudice di pace .In ordine a tali pretese il ricorrente dovrà riassumere la causa davanti all'Ago nei termini di legge.

Occorre premettere che la difesa del ricorrente ha depositato una procura alle liti redatta su foglio bianco, con indicazione della data e del luogo in cui sarebbe avvenuto il rilascio , con firma autografa autenticata dal difensore (Luogo_1 15-11-.2021).

Tale procura non fu allegata al ricorso notificato alla controparte , ma solo depositata in sede di costituzione presso questa Corte di Giustizia tributaria .

In particolare, dal suo testo si evince che la delega venne conferita per la rappresentanza e difesa “in ogni stato e grado del presente giudizio “.

Nella fattispecie esaminata pare evidente che ci troviamo al di fuori dell'art. 83 cpc comma 3 , non sussistendo il potere di autentica del difensore , che consente al procuratore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte solo se apposta in calce (e, per previsione normativa, anche

se rilasciata su foglio o documento informatico separato che sia però congiunto all'atto a cui si riferisce) o a margine di uno degli atti tassativamente indicati dalla citata disposizione (tra i quali, anche il ricorso). In altri termini la procura che il difensore può autenticare è limitata a quella finalizzata ad una specifica attività difensiva , sicchè deve sempre essere indicato l'oggetto della lite . Nel caso siamo fuori dall'ambito della procura speciale rilasciata al difensore ma ci troviamo di fronte, a tutto voler concedere ad una procura generale alle liti , la cui autentica spetta solo al notaio o ad altro pubblico ufficiale.

Non solo non è indicato l'atto da impugnare ma risulta addirittura rilasciata ben due anni prima della emissione dell'atto fiscale oggi impugnato . Le sez Unite (cass 2075/2024), hanno avuto modo di precisare che è essenziale ai fini conferimento della procura alle liti , che il conferimento avvenga all'interno della finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello

(finale) della notificazione del ricorso. Proprio perché il rilascio è avvenuto ben due anni prima della emissione dell'atto fiscale , si deve ritenere o che trattasi di procura generale alle liti o procura rilasciata per altro procedimento, e quindi inutilizzabile nel presente procedimento.

In sintesi il requisito della specialità deve quindi essere escluso dal fatto che la data di rilascio è antecedente di ben due anni dal sorgere dell'interesse della parte a proporre l'opposizione, e dalla mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento da impugnare. Al difensore non è attribuito un generale potere di certificare una sottoscrizione, bensì, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., quello strettamente legato alla formazione dell'atto a cui si connette l'attività difensiva.

Si sottolinea che la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come "autenticazione minore" (o "vera di firma"). Essendo inutilizzabile la procura depositata ed affetta da nullità per il giudizio tributario , il ricorso per la parte tributaria va dichiarato inammissibile .

Le spese seguono la soccombenza come dispositivo a favore dell'Ader , mentre compensate rispetto alle altre parti non essendovi stata alcuna valutazione del merito .

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Latina, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ex art. 2 D.Lgs 546/92 dell'adita Corte di Giustizia Tributaria in favore dell'Autorità Giudiziaria ordinaria competente per le cartelle come sopra specificato , con obbligo di riassunzione nei termini di legge.

Rigetta il ricorso in relazione alle altre cartelle , e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2000 oltre oneri di legge a favore dell'Ader.

Latina 11 10 2024

Il presidente est.